NOTA PER LA DIREZIONE COMPLIANCE

A: Dott.ssa Ginevra Malaspina, Direzione compliance e affari legali

Da: Dott. Amedeo Ronchini, Direzione commerciale

Data: 14 marzo 2029

Oggetto: diffida Utensilcasa Brindani S.r.l. - considerazioni

---

Ho letto la diffida. La mia posizione, che ti chiedo di verificare, è che non ci sia nulla di irregolare.

1. Le quote

Siamo un produttore di media dimensione. Sul mercato degli utensili elettrici portatili in Italia siamo intorno al ventidue per cento, quindi sotto il trenta per cento che il regolamento europeo pone come soglia. Il regolamento ci copre e la questione finisce qui. L'ufficio studi mi ha dato anche un calcolo su un perimetro più stretto che restituisce un numero più alto, ma quel perimetro non è il mercato in cui operiamo: noi vendiamo utensili, non una nicchia.

2. I prezzi

I nostri prezzi sono **raccomandati**, e il contratto lo dice in modo esplicito all'articolo 8. Raccomandare un prezzo è consentito, lo fanno tutti i produttori. La circolare non impone niente: chiede collaborazione. Se un area manager si è espresso in modo brusco in una mail è un problema di stile, non di sostanza.

3. Le segnalazioni e la rilevazione

La rilevazione automatica dei prezzi la fanno tutti i concorrenti e serve a capire dove siamo posizionati. Le segnalazioni sono un canale informativo, non un sistema sanzionatorio: non abbiamo mai sospeso una fornitura per un prezzo.

4. Il divieto di marketplace

Su questo ho un dubbio opposto: mi risulta che dal 2022 il divieto di vendere sui marketplace non sia più ammesso, e noi lo abbiamo ancora in contratto all'articolo 9. Se è così, quello è il punto da sistemare, non i prezzi.

5. Le soglie minori

In ogni caso, se anche qualcosa fosse discutibile, la comunicazione sugli accordi di importanza minore fissa una soglia del quindici per cento sotto la quale non c'è restrizione sensibile. Sul canale online la nostra quota è certamente inferiore, quindi anche per questa via siamo tranquilli.

6. Che cosa propongo

Rispondere alla diffida contestandola, togliere dal contratto il divieto di marketplace e proseguire con la politica di allineamento, che sta funzionando: da dicembre la dispersione dei prezzi online si è ridotta di quasi la metà.

Dott. Amedeo Ronchini
Direzione commerciale